

Dalam putusannya, KPPU memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Selain itu, KPPU juga menghukum PT Carrefour Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Akan tetapi, beberapa waktu kemudian kita justru dikagetkan oleh putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 17 Februari 2010 yang memenangkan Carrefour dalam upaya naik bandingnya terhadap putusan KPPU dalam dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melihat akuisisi yang dilakukan oleh PT Carrefour yang dapat berdampak pada monopolisasi dan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada akhirnya, putusan yang memenangkan PT Carrefour itu sungguh perlu mempertanyakan komitmen para hakim terhadap keberadaan masyarakat kelas bawah, khususnya para pedagang kecil-menengah. Sebab, semakin besarnya kepemilikan Carrefour pada pasar akan menyebabkannya semakin memiliki kekuatan dalam memonopolisasi pasar di Indonesia.

Dampak Negatif Carrefour

Pengakuisisian PT Carrefour terhadap PT Alfa tentu akan berdampak negatif karena dapat mempertegas kesempatan PT